Он 2026 сар 05 өдөр 25
№ 12/746
Улаанбаатар хот

UNITEL GROUP

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА ТАНАА

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Юнител ХХК нь Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүний 04/21 дугаартай зөвлөмжийг хүлээн авч танилцлаа.

Та бүхнээс ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу манай байгууллагаа дээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар тодруулга, тайлбарыг үүгээр хүргүүлж байна. Үүнд:

1. **Хэрэглэгчээс хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зөвшөөрөл авах тухайд:**
   Юнител ХХК нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль батлагдаж, хүчин төгөлдөр болох хүртэл өөрсдийн хуулиар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх бэлэн байдлыг хангах ажлыг шат дараатай зохион байгуулж ирсэн ба хууль хүчин төгөлдөр болсон 2022 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зөвшөөрлийн хуудасны үндсэн дээр хэрэглэгчдээс хувийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж эхэлсэн билээ.

   Ингэхдээ Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан "*Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зөвшөөрөл*"-ийг шинээр үйлчилгээ авахаар хүсэлт гаргаж байгаа болон хуучин хэрэглэгч нэмэлтээр өөр төрлийн үйлчилгээ авахаар хүсэлт гаргах тухай бүрт хэрэглэгчдээс авах ажлыг зохион байгуулж байна.

2. **Хэрэглэгчдэд зар сурталчилгааны мессеж илгээх тухайд:**
   Юнител ХХК нь хэрэглэгчдэд гар утасны дугаар дээр үндэслэсэн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд ингэхдээ үүрэн холбооны бүхий л төрлийн бизнесийн үйлчилгээг санал болгодог тул хэрэглэгчээс хувийн мэдээллийг нь цуглуулах, боловсруулах, ашиглах зөвшөөрөл авахдаа "*Хэрэглэгчийн мэдээллийг ашиглах үйлчилгээ: Хэрэглэгчийн мэдээлэлд тулгуурлан харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн үйлчилгээ үзүүлэх, цуглуулсан дата өгөгдөлд анализ хийж, шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, төрөлжүүлэх, маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг хэрэглэгчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зорилгоор ашиглана*" гэж зөвшөөрлийн хуудсандаа дурдан оруулсан байдаг. Технологийн салбарын үсрэнгүй хурдацтай хөгжлийн дагуу шинээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргах бүрт тухайлан зөвшөөрөл листэх боломжгүй байдаг ба үйлчилгээ бүрийг зөвшөөрлийн хуудаст дурдах байдлаар оруулах нь хэрэглэгчдэд ойлгомжгүй, хүндрэлтэй нөхцөлийг үүсгэх боломжтой тул бидний хувьд зөвшөөрлийн хуудастаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ салбарын ерөнхий стандарт болон олон улсын жишгийн дагуу дээрх байдлаар дурдан оруулдаг болно.

Юнител ХХК
Утас: +976 7777 8080
УБД: 9019097340
Имэйл: info@unitel.mn
Сэнтрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200

Харин бид хэрэглэгчдэд дуудлагаар эсхүл мессеж хэлбэрээр мэдээлэл хүргэхдээ Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан үүргийнхээ дагуу хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгыг нэн тэргүүнд тавьж ажиллаж байна. Тухайлбал, бидний зүгээс хэрэглэгчдэд дараах тохиолдолд мэдээлэл хүргэх ажлыг зохион байгуулж байна. Үүнд:

a) Нийтэд төлбөргүй мэдээлэл хүргэх:
Бид холбогдох хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувьд олон нийтэд гамшиг, ослыг зарлан мэдээлэх, анхааруулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэгчдэд үнэ төлбөргүй мэдээлэл хүргэдэг.

b) SMS broadcast үйлчилгээгээр дамжуулан төлбөртэй мэдээлэл хүргэх:
Энэхүү үйлчилгээ нь 18-аас дээш насны хэрэглэгчдэд тухайлсан байгууллагын мэдээллийг хүргэдэг олон улсын үйлчилгээний төрөл бөгөөд байгууллагууд үйлчлүүлэгчдээ мэдээлэл илгээх байдлаар хүргэгддэг үйлчилгээ юм. Хэрэглэгчийн хувьд энэ төрлийн мэдээллийг авахаас татгалзсан тохиолдолд манай хэрэглэгчийн лавлах төвд утсаар холбогдон хүсэлт гарган хаалгах (block хийх) боломжтой байдаг.

c) Тусгай дугаарлалт ашиглан үйлчилгээ үзүүлэх:
Үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч нь Цахим хөгжил, Инноваци, Харилцаа Холбооны сайдын тушаалаар батлагдсан "Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-ний хүрээнд тусгай дугаарлалтаар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байдаг.

3. **Хэрэглэгчийн мэдээллийн Эрсдэлийн удирдлага:**

А. Системийн хамгаалалт хэрэгжүүлсэн байдал:

Дээр дурдсан үйлчилгээг үзүүлэхэд аливаа залилангийн дуудлага, мессеж (spam) ихээр ирэх боломжтой байдаг учраас бид хэрэглэгчдээ хамгаалах зорилгоор түүнийг илрүүлэх "fraud management system" буюу залилангаас сэргийлэх системтэй бөгөөд энэхүү системд суурилсан хариу арга хэмжээ авах дотоод журам, процесстой байдаг.

Энэ нь манай хэрэглэгч рүү хандсан хууран мэхлэх, залилах шинжтэй дуудлага, мессеж илрэх үед хариу арга хэмжээг богино хугацаанд авах зорилготой. Үүний дагуу харилцан холболт хийж буй бусад харилцаа холбооны оператор компаниуд ижил шаардлагыг тавьж, харилцан холболтын гэрээнд холбогдох зохицуулалт, үүргийг тусган ажиллаж байна.

Ингэснээр спам мессеж, зар сурталчилгааны мессеж дор хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлдэг

Б. Эрсдэлээс сэргийлэх бодлого зохицуулалтын хамгаалалт хэрэгжүүлсэн байдал:

Оператор компани нь Харилцаа холбооны тухай хууль, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага болон Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой байгуулсан гэрээг хэрэгжүүлэн ажилладаг бөгөөд Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын 5.14-т заасны дагуу хуурамч дуудлага, дугаараа өөрчилж залгасан дуудлага, зар сурталчилгаа, спам мессеж, дуудлагыг илрүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах техникийн боломжийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээдэг.

Бид энэхүү үүргээ хэрэгжүүлэх хүрээнд гарсан зөрчлийг таслан зогсоох, үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой арга хэмжээг өөрсдийн зүгээс авч хэрэгжүүлдэг. Үүнд хамгийн ойрын жишээг дурдвал:

- ✓ *Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр масс мессеж илгээхээс сэргийлсэн тухайд:*
  Сүлжээний дугаарлалтыг Цахим хөгжил, Инноваци, Харилцаа Холбооны яамнаас баталсан "Монгол улсын сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-нд заасан зориулалтын дагуу ашиглах үүрэгтэй байдаг. Энэхүү төлөвлөгөөнд үүрэн холбоо болон интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээнд 5, 6, 7, 8 цифрээр эхэлсэн дугаарлалтыг, хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэх зорилготой сурталчилгааны шинжтэй мессежийг илгээхдээ 13-хххх, 14-хххх, 15-хххх дугаарыг ашиглана гэж заасан байдаг.

  Гэвч 2023 оноос хойш харилцаа холбооны зарим үйлчилгээ эрхлэгчид нь өөрийн Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээнд ашиглах зориулалттай 7ххх-хххх сүлжээний дугаарлалтыг байгууллагуудад санал болгон, олон удаагийн давтамжтай, зар сурталчилгааны болон спам мессежийг ихээр ирүүлэх болсон. Энэ нь сард дунджаар 16,000 орчим дугаараас 5,000,000 гаруй мессеж илгээгдэж байсны улмаас зөвшөөрөлгүйгээр зар сурталчилгааны мессеж ихээр ирсэн гэх хэрэглэгчийн гомдол өсөж, хэрэглэгчдийн эрх ашиг зөрчигдөх нөхцөл байдал үүсэхээр байсан билээ.

  Тиймээс бидний зүгээс тухайн оператор компанид удаа дараа шаардлага хүргүүлж, асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хандсаны үр дүнд оператор хооронд байгуулагддаг гэрээнд масс мессеж, зар сурталчилгааны шинжтэй мессеж илгээхгүй байхтай холбоотой дараах заалтыг нэмж тусгахаар ХХЗХ-нд уг гэрээг хянуулж байна. Үүнд:
  1) Талууд сүлжээний дугаарлалтыг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгосон зориулалтын дагуу ашиглах бөгөөд зөвхөн хувь хэрэглэгч хоорондын хоёр чиглэлт (Two-way /P2P) харилцаанд ашиглана.
  2) Талууд өөрсдийн сүлжээний дугаарлалтаас дараах төрлийн мессеж илгээхийг хориглоно. Үүнд:
     i. Байгууллагаас хэрэглэгчид чиглэсэн үйлчилгээний болон мэдээллийн шинжтэй (OTP, нэхэмжлэл, төлбөрийн мэдээлэл, notification, reminder, байгууллагын мэдэгдэл гэх мэт) мессеж;
     ii. Нэг болон олон хэрэглэгчид зар сурталчилгаа, маркетингийн шинжтэй мессеж;

  (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү)

- ✓ *Хэрэглэгчийн өндөр нууцлалтай мессежийг дундын төвөөр дамжуулахтай холбоотой:*
  Тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээг "SMS HUB" буюу "Мессеж дундын төв"-өөр дамжуулан эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа нь хуулийн зохицуулалт, харилцан холболтын болон техникийн нөхцөл шаардлага, үйлчилгээний нөхцөл зэрэг нь тодорхойгүй байсан тул Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, холбогдох бусад байгууллагуудад удаа дараа шаардлага хүргүүлж, уулзалт хийсний үндсэн дээр өндөр нууцлалттай 2 талт мессеж (2FA, OTP, TAN гэх мэт)-үүдийг дундын төвөөр дамжуулахгүй байх зохицуулалтыг

Мэдээлэл Холбооны Операториудын Ассоциациар дамжуулан ХХЗХ-той зөвшилцөөд байна. *(Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү)*

4. **Гуравдагч этгээдэд хүний хувийн мэдээллийг дамжуулахтай холбоотой:**
Бид зөвхөн мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр хувийн мэдээллийг нь аливаа гуравдагч этгээдэд дамжуулах бодлого баримталдаг бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор үйл ажиллагаандаа мэдээллийн аюулгүй байдлын технологийн шийдлийг хэрэгжүүлэн ажилладаг. Мөн энэхүү үйл ажиллагаанд хяналт хийхтэй холбоотой дотоод дүрэм, журмыг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллах хүрээнд:
Эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг шалгах ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий хуулийн байгууллагын хүсэлтийн дагуу нотлох баримтын хэмжээнд мэдээлэл гаргаж өгөхдөө хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчдад шууд утсаар эсхүл хувийн цахим шуудангаар хэрэглэгчийн мэдээлэл дамжуулдаггүй болохыг энд дурдъя.

Тодруулбал, Хүний эрхийн үндэсний комиссын шалгалтаар хуулийн байгууллагын алба хаагчаас манай компанид хурдан шуурхай мэдээлэл авах хүрээнд цахим шуудан ашиглан хэрэглэгчийн мэдээлэл авах хүсэлт орж ирдэг талаар манай ажилтнууд мэдээлэл өгсөн дээр буруу ойлголт үүссэн байна.

Манай компанийн хувьд хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчдад одоогоор мэдээллийг зөвхөн цаасан хэлбэрээр дамжуулж ажилладаг бөгөөд ЦЕГ-тай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр зарим хэргийн онцлогоос шалтгаалан *(бага насны хүүхэд алга болсон болон онц ноцтой гэмт хэргийн хүрээнд)* цаг алдахгүй, шуурхай илгээх шаардлагатай мэдээллийг албан ёсны цахим шуудангаар илгээх цөөн тохиолдол байдаг (*ЦЕГ-тай байгуулсан гэрээний хуулбарыг хавсралтаас үзнэ үү*). Гэхдээ цаасаар болон цахимаар илгээх аль ч тохиолдолд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хэрэглэгчийн мэдээллийг ***зохих прокурорын зөвшөөрлийн[1] хүрээнд гарган өгдөг.***

Мөн бидний зүгээс хууль сахиулах байгууллагад мэдээлэл хүргэхтэй холбоотой дээрх үйл ажиллагааг цахимжуулах, нууцлалыг хадгалж хамгаалах талаар санал санаачилгыг гарган ажиллаж байна. (*Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү*)

5. **Хувийн мэдээллийн зөрчлийн бүртгэл хөтлөх тухайд:**
Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах явцад зөрчил илэрсэн тохиолдолд зохих этгээдэд мэдэгдэх, зөрчлийн талаарх бүртгэл хөтлөхөөр дурдсан байна. Энэхүү зохицуулалтын дагуу хэрэв зөрчил илрээгүй бол заавал мэдэгдэх агуулга тусгагдаагүй байсан тул манай байгууллагын зүгээс Хүний эрхийн үндэсний комисст энэ талаар албан тоот илгээхгүй гэж ойлгосон. Тиймээс зөрчил илэрсэн, илрээгүй аль ч нөхцөлд энэ талаарх мэдэгдлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард багтаан хүргүүлэх шаардлагатай эсэх, ямар сувгаар хэрхэн мэдээлэх талаар та бүхний зүгээс тодруулга өгөхийг хүсье.

---

[1] Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 22.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу хойшлуулшгүй тохиолдолд прокурорын зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл гаргаж болох бөгөөд цагдаагийн байгууллага нь зохих прокурорын зөвшөөрлийг дараагийн ажлын өдөрт багтаан ирүүлэх үүргийг гэрээгээр хүлээсэн.

6. **Үнэлгээ хийх тухайд:**
Юнител ХХК нь хэрэглэгчийнхээ аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор “Amazon Recognition Face Liveness” программыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд “Цахим хэлбэрээр боловсруулалт хийх технологийг ашиглан мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу шаардлагатай үнэлгээг энэхүү албан бичгээс тусад нь зохион байгуулж тайланг илгээх болно.

7. **Компанийн ажилтнуудыг хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалахтай холбоотой сургалтад хамруулах тухайд:**

Манай компани нь борлуулалт үйлчилгээний буюу хэрэглэгчтэй шууд харилцдаг frontline дээр ажиллаж буй ажилтнууддаа анх ажилд шинээр орохоос эхлэн ажиллаж байх хугацаанд нь тогтмол хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл болон түүнийг нууцлан хадгалж, хамгаалах талаар сургалт, хяналтыг ажилтны ёс зүйн дүрэмтэй уялдуулан байнгын тогтмол зохион байгуулдаг. Тухайлбал, 2025 онд нийт 120 удаагийн сургалтыг давтагдсан тоогоор 3929 ажилтанд зохион байгуулсан байна (*Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү*).

Харин компанийн нийт ажилтнууд болон холбогдох хороонд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хадгалж, хамгаалах талаарх мэдээллийг тодорхой давтамжтай хугацаанд өгч байна. Тухайлбал:

- Компанийн ажилтнуудын хэрэгцээнд зориулан ашигладаг дотоод системүүд дээр Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого журмууд болон мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдээ мэдээллүүдийг байршуулж бүх ажилтнууд мэдээлэлтэй танилцаж болох хүртээмжтэй байдлыг хангасан. Мөн дотоод чатаар улирал бүр постер байдлаар болон ажилтнуудын албан хэрэгцээнд ашиглаж буй компьютерын дэлгэц дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдээллийг байршуулж тогтмол мэдээ мэдээллээр хангадаг.
- Шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөрт мэдээллийн аюулгүй байдлын талаарх ойлголт өгөх мэдээллийг оруулсан байдаг. 2025 онд 10 удаагийн МАБ-ын сургалтыг биет болон онлайн байдлаар зохион байгуулсан байна.
- Улирал бүр бүх ажилтнуудын дунд фишинг тест хийн, өртсөн ажилтнуудыг заавал сургалтад хамруулдаг бол нийт ажилтнуудыг идэвхжүүлэх байдлаар Infosec quiz-ийг зохион байгуулж байна.

Мөн мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаа нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудит Эрсдэлийн Хорооны өндөр хяналттай байдаг бөгөөд улирал бүр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааг тайлагнан ажилладаг.

Цаашид бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар сургалтыг нийт ажилтнууддаа байнгын давтамжтай орох хөтөлбөрийг төлөвлөн, бэлтгэл байдлыг ханган ажиллаж байна.

Хүндэтгэсэн,

Л.ПАГАМСҮРЭН
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ, КОМПЛАЕНС ХАРИУЦСАН
ДЭД ЗАХИРАЛ

Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр масс мессеж илгээхээс сэргийлэхэд авсан арга хэмжээтэй холбоотой илгээсэн албан бичгүүдийн хуулбар

Он 2023 сар 12 өдөр 12
№ 14/1455
Улаанбаатар хот

[redacted] ХХК-Д

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Юнител ХХК-ийн үүрэн холбооны дугааруудад [redacted] ХХК-ийн [redacted]хх хххх дугаарлалтуудаас олон удаагийн давтамжтайгаар зар сурталчилгааны шинжтэй мессэж ирүүлсний улмаас хэрэглэгчдийн гомдол нэмэгдсэн. Үүнтэй холбогдуулан арга хэмжээ авах тухай шаардлагыг Юнител ХХК-аас 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14/525 тоот албан бичгээр илгээсэн боловч одоог хүртэл тус албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна.

[redacted]-ийн [redacted]хх хххх дугаарлалтаас масс мэдээлэл хүргэлт, сурталчилгааны спам мессэжүүд ирсээр байгаа тул уг дугааруудын хэрэглэгчдэд тусгай дугаарын үйлчилгээ, тухайн төрлийн мессэжийг илгээх нөхцөл шаардлагын талаарх мэдээлэл хүргэх, түүнчлэн хязгаарлах арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн хавсралтад заагдсан [redacted]хх хххх серийн дугаарлалтаас ирэх мессэжийг хязгаарлах арга хэмжээ авахыг үүргээр мэдэгдэж байна.

Танай талаас масс мессэж үйлчилгээг хэрэглэгчдэдээ үзүүлдэг бол уг үйлчилгээг ашигладаг хэрэглэгчдэдээ дээрх хязгаарлалтыг сануулж, 6 оронтой тусгай дугаарын үйлчилгээг үзүүлэх арга хэмжээ авахыг хүсье.

Энэхүү өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллийг хэрэглэгчдэдээ хүргээгүйн улмаас үүдэн гарч болзошгүй аливаа эрсдэлийг Юнител ХХК хариуцахгүй болно.

Хүндэтгэсэн,

Б.ЖУЛДЫЗ
ШИНЭ БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

Утас: +976 7777 8080
Факс: +976 7777 8988
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200
www.unitel.mn

Он 2025 сар 05 өдөр 30
№ 12/1411
Улаанбаатар хот

[redacted] ХХК-Д

Албан бичгийн хариу мэдэгдэл хүргэх тухай

[redacted]

Та бүхнээс 2025 оны 03-р сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн №D-25/060 тоот албан тоотыг хүлээн авч танилцаад дараах хариуг хүргүүлж байна.

Цахим хөгжил, Инноваци, Харилцаа Холбооны яамнаас 2024 оны 2 дугаар сарын 21-ны өдөр батлагдсан "Монгол улсын сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-нд хэрэглэгчдэд мэдээ, мэдээллийг мессэжээр хүргэх үйлчилгээнд 13хххх, 14хххх, 15хххх бүхий 6 оронтой тусгай дугаарыг ашиглах талаар заасан. Гэвч [redacted] ХХК-ийн Интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээнд ашиглах зориулалттай [redacted]х-хххх сүлжээний дугаарлалтаас Юнителийн хэрэглэгчид рүү олон удаагийн давтамжтай спам шинж бүхий мессэж ихээр ирж, хэрэглэгчдээс ирэх гомдлууд нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор бид сүүлийн 2 жилийн хугацаанд буюу 2023 –2024 онуудад UNT-525 (2023.05.31), UNT-1455 (2023.12.12), UNT-1478 (2024.09.16), UNT-1787 (2024.11.25) дугаартай албан шаардлагуудыг та бүхэнд хүргүүлж, шаардлага тавьсаар ирсэн билээ.

[redacted] ХХК-ийн зүгээс 2024 оны 12 дугаар сарын 06-ний өдрийн D-24/173 тоот албан бичгийн дагуу байгууллагын хэрэглэгчид зар сурталчилгаа хүргэхэд мессэж үйлчилгээ ашиглахгүй, зөвхөн өөрийн хэрэглэгчдээ мэдээлэл хүргэх зорилгоор ашиглах талаар мэдэгдэл өгч, зар сурталчилгааны агуулгатай мессэжийг хязгаарлах боломжтой болсон талаар хариу ирүүлсэн.

Гэвч "Монгол улсын сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө"-ний 3.3.3-т заасны дагуу аливаа байгууллага зар сурталчилгааны мессэжээр хязгаарлагдахгүйгээр хэрэглэгчдээ мэдээ, мэдээлэл хүргэх үйлчилгээндээ ч мөн адил 13хххх, 14хххх, 15хххх угтвар бүхий 6 оронтой тусгай дугаар ашиглахаар заасан байдаг. Тиймээс бидний хувьд дээрх зохицуулалтыг мөрдөн ажиллаж, өөрсдийн байгууллагын харилцагчдад 6 оронтой тусгай дугаар ашиглан зөвхөн Юнителийн хэрэглэгчид мессэж илгээх, хүлээн авах боломжийг олгосон телемаркетингийн үйлчилгээг санал болгодог.

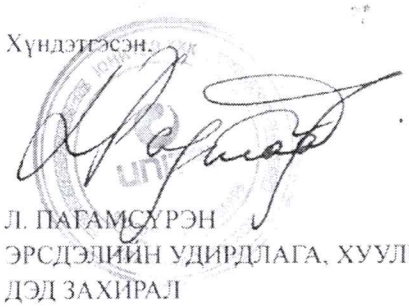
Харин [redacted] ХХК-ийн зүгээс өөрсдийн [redacted]угтвар бүхий дугаарлалтаас бусад операторын хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэх болон зар сурталчилгаа явуулах боломжийг олгож, Юнител ХХК-ийн зүгээс тавьсан удаа дараагийн шаардлагуудад зөрчлийг арилгах зохих арга хэмжээг аваагүй тул спам шинж бүхий мессэж одоог хүртэл хэрэглэгчдэд ирсээр байна.

Иймд Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журмын 2.11 дүгээр зүйл, Талуудын хооронд байгуулагдсан Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний 2.2.6 дугаар зүйлд заасны дагуу Юнител ХХК нь 2025 он 6-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн [redacted] ХХК-ийн мессэж үйлчилгээний харилцан холболтод хязгаарлалт тавих арга хэмжээг авах болсныг мэдэгдэж байна. Үүнтэй холбоотой танай байгууллагад аливаа эрсдэл, хохирол үүсэх, хэрэглэгчдээс гомдол гаргасан тохиолдолд Юнител ХХК нь харицуцлага хүлээхгүй тул та бүхэн тус асуудлыг холбогдох журам, процессын дагуу дотоодоо зохицуулалт хийж ажиллана уу.

Юнител ХХК
Утас: +976 7777 8080
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200
www.unitel.mn

Мөн Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч нь Харилцаа холбооны хууль тогтоомж, нөхцөл шаардлагыг хангасан үйлчилгээ эрхлэгчтэй харилцан холболт хийх үүрэгтэй байдаг тул дээрх хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасны дараа хязгаарлалтыг хэвийн нөхцөлд буцаах боломжтойг үүгээр мэдэгдэж байна.

Хүндэтгэсэн.



Л. ПАГАМСҮРЭН
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ, КОМПЛАЕНС ХАРИУЦСАН
ДЭД ЗАХИРАЛ

Он 2025 сар 06 өдөр 03
№ 12/739
Улаанбаатар хот

[redacted]

Тодруулга, тайлбар хүсэх тухай

Бид 2025 оны 6-р сарын 02-ны өдөр UNT-713 тоот албан бичгийн дагуу "[redacted] *ХХК-с илгээгдэж байгаа зар сурталчилгааны шинж чанар бүхий спам мессэжийг хянан шалгаж, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах мөн Юнител ХХК нь 2025 оны 6-р сарын 05-ны өдрөөс эхлэн* [redacted] *ХХК-с ирж буй мессэжэд хязгаарлалт хийж байгаа тухай"* та бүхэнд хүргүүлсэн билээ. Мөн 2025 оны 5-р сарын 30-ны өдөр [redacted] ХХК-д хандан UNT-711 тоот албан бичгийн дагуу манайхаас тавьж буй удаа дараагийн шаардлагыг биелүүлэхгүй, зохих арга хэмжээ авагдаагүй, өдөрт ирдэг зурвас мессэжийн тоо буурахгүй (өдөрт 120,000-270,000) хэвээр байгаа тул 2025 оны 6-р сарын 05-ны өдрөөс эхлэн [redacted] ХХК-ийн сүлжээний дугаараас Юнителийн хэрэглэгчидрүү илгээгдэж буй мессэжэд хязгаарлалт хийх тухай мэдэгдсэн.

Тус албан тоотын хариуд 2025 оны 6 дугаар сарын 02-ний өдөр [redacted] ХХК-с D-25/113 албан бичгээр "*Дугаарлалтын төлөвлөгөөнд мессэжний тусгай дугаарлалтыг бий болгож, контентын буюу зар сурталчилгаа, мэдээлэл хүргэх. хэрэглэгчийг баталгаажуулах, санал авах зориулалтаар ашиглагдах нөхцөлийг зохицуулсан нь хэрэглэгчээс мессэж илгээх үйлдлийг хязгаарласан шинжтэй зохицуулалт биш юм*" гэж тайлбарласан байна.

1. Манай компани нь ЦХХХЯ-ны сайдын 2024 оны А/29 тоот тушаалаар батлагдсан Монгол Улсын сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөө ("Дугаарлалтын төлөвлөгөө")-г Харилцаа холбооны тухай хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд батлагдсан захиргааны акт гэж ойлгон хэрэгжилтийг хангасаар ирсэн.

2. Уг зохицуулалтын 3.3.3 дахь хэсэгт зургаан цифр бүхий 13-хххх, 14-хххх, 15-хххх мессэжний тусгай дугаарлалтыг "бүх төрлийн мэдээ, мэдээллийг хэрэглэгчдэд мессэжээр хүргэх, хүлээн авах зориулалтаар ашиглах", мөн зохицуулалтын 3.5 хэсэгт "7хххххх дугаарлалтыг VOIP буюу интернэт протоколд суурилсан ярианы үйлчилгээ гэж тусгайлан заасан байдаг.

3. Тус зохицуулалтын дагуу үйлчилгээ эрхлэгчид [redacted] дээрх зургаан оронтой тусгай дугаарыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авч, хэрэглэгчдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэхдээ зөвхөн тухайн тусгай дугаарыг ашигладаг бөгөөд [redacted] хххх дугаарлалтыг ашиглах боломжгүй гэж ойлгож байна. Энэ үүднээс ч манай групп компанийн хувьд мессэж үйлчилгээнд 7ххх-хххх дугаарыг ашиглалгүй, бусад хэрэглэгчдэд ч 1ххххх дугаарлалтыг санал болгосоор ирсэн.

Юнител ХХК
Утас: +976 7777 8080
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200

Дээр дурдсаны дагуу Дугаарлалтын төлөвлөгөөний зохицуулалтыг [redacted] ХХК болон Юнител ХХК нар нь ялгаатай байдлаар ойлгож тайлбарлаж байгаа тул та бүхэн тус зохицуулалтыг хэрхэн ойлгох, заавал мөрдөгдөх захиргааны акт эсэх талаар тодруулга, тайлбар ирүүлж, ХҲЗХ-ны бүрэн эрхийн хүрээнд талуудын хооронд үл ойлголцлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

Мөн бид тус зохицуулалтын нийцлийг хангах, хэрэглэгчдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах үүднээс 2025 оны 6-р сарын 05-ны өдрөөс эхлэн [redacted] ХХК-ийн дугаарлалтаас Юнителийн хэрэглэгчид рүү ирэх мессэж үйлчилгээнд хязгаарлалт хийх тухай мэдээллийг хүргүүлсэн бөгөөд хэрэв бидний ойлголт буруу тохиолдолд энэ талаар бидэнд боломжит яаралтай хугацаанд хариу ирүүлж өгөхийг хичээнгүйлэн хүсье.

Жич: Хувийг [redacted] ХХК-д

Хүндэтгэсэн,

Л. ПАГАМСҮРЭН
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ, КОМПЛАЕНС ХАРИУЦСАН
ДЭД ЗАХИРАЛ

Тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээг “SMS HUB” буюу “Мессеж дундын төв”-өөр дамжуулан эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаанд илгээсэн албан бичгүүдийн хуулбар

Он 2025 сар 09 өдөр 01
№ 01/1253
Улаанбаатар хот

UNITEL

[redacted] ХХК-Д

Албан тоотын хариу хүргүүлэх тухай

[redacted] ХХК-аас 2025 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр ирүүлсэн D-25/142 тоот Мессежний дундын төвийн үйлчилгээний харилцан холболт хийх тухай хүсэлттэй танилцан хариу хүргүүлж байна.

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2.4-т заасны дагуу Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн сүлжээгээр дамжиж буй хэрэглэгчийн бүх төрлийн мэдээллийн нууцыг хадгалах, аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэгтэй. Мөн Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, мэдээллийн системийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах бүхий л арга хэмжээг авах үүрэгтэй гэж заасан байдаг.

Гэвч мессежний дундын төвийн үйлчилгээний хувьд одоогоор дээрх шаардлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тусгай зөвшөөрлийн холбогдох журам батлагдаагүй, техникийн нөхцөл шаардлага тодорхой бус байгаагийн улмаас хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдах, эрх ашиг хөндөгдөх эрсдэлтэй байна. Иймд одоогийн нөхцөл байдалд харилцан холболт хийх боломжгүй тухай хариуг хүргүүлж байна.

Хүндэтгэсэн,

Д.ЖАМЪЯНЦАРАВ
ГҮЦОТГӨХ ЗАХИРАЛ

Юнител ХХК
Утас: +976 7777 8080
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сухбаатарын талбай-2, УБ 14200

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ОПЕРАТОРУУДЫН АССОЦИАЦИ

14251 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж, Сити плаза, #302. Утас: 7607-9900
Цахим шуудан: info@micoa.mn

[redacted]

2025.11.17 № 25/31
танай 2025.11.03 -ны № 06/2199 -т

Шаардлага хүргүүлэх тухай

Танай хороонд тус ассоциациас 2025 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 25/21 тоот албан бичгээр тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээний зохицуулалтын чиглэлээр тодруулга хүссэн бөгөөд уг тодруулгын хариуг 2025 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 06/2199 тоот албан бичгээр ирүүлснийг хүлээн авлаа.

Харин бид танайхаас ирүүлсэн тайлбарт тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааг зааглах цэг хоорондын виртуал сүлжээний үйл ажиллагаанд хамааруулан үзэж зохицуулалт хийж байгаа болон хууль, тогтоомжид заагаагүй зөвшөөрлийн ангилал бий болгосон, энэ нь холбогдох хууль, тогтоомжид нийцэхгүй байна гэж үзэж, дараах үндэслэлээр тухайн төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах арга хэмжээ авах шаардлагыг үүгээр хүргүүлж байна. Үүнд:

Нэг. Тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааг зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тухайд:

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 19^1.1-д "Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.3-т заасан мэдээллийн сүлжээ ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаанд интернэт протокол ашигласан харилцан холболтын болон өгөгдөл хадгалах дэд бүтэц, контент түгээх сүлжээ болон зааглах цэг хоорондын виртуал сүлжээний үйл ажиллагаа хамаарна" гэж заасан ба үүнд зааглах цэг хоорондын виртуал сүлжээний үйл ажиллагаанд тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаа хамаарах тухай тусгайлан заагаагүй, мөн тус хорооноос энэ талаар баримталж, зохицуулсан эрх зүйн баримт бичиг байхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсан, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 19^1.1 зүйл заалт тус тус тусгагдсанаас хойш даруй хоёроос багагүй жил өнгөрөөд байна. Тиймээс ямар хууль, эрх зүйн баримт бичигт зааснаар зааглах цэг хоорондын виртуал сүлжээний үйл ажиллагаанд тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаа хамаарах тухай, энэ нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 9.2 зүйлд заасан арга хэмжээ авагдсан эсэх нь тодорхой бус байна. Энэ нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 16-д заасан "Энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийг нэмэх, задлах, хуваах, салгах, түүний хамрах хүрээг өргөжүүлэхийг хориглоно"-ийг зөрчсөн нөхцөл байдал бий болохоор байна гэж үзэж байна.

Хоёр. Тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааг цахилгаан холбооны сүлжээнд холбох тухайд:

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 3.1.5-т ""үйлчлэгч" гэж Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсгийн 9.4, 9.8, 9.11-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг" гэж; 3.1.18-т "харилцан холболт" гэж хоёр үйлчлэгчийн сүлжээ хоорондын холболтыг гэж; 3.1.19-т "сүлжээнд холбогдох" гэж үйлчлэгч нь өөрийн үйлчилгээг хэрэглэгчид хүргэх зорилгоор сүлжээ бүхий үйлчлэгчийн сүлжээнд холбогдохыг гэж тус тус заасан байна. Өөрөөр хэлбэл Зөвшөөрлийн тухай

хуулийн 9.3-т заасан Мэдээллийн сүлжээ ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх гэдэгт тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэгч хамааруулах бол энэ нь холбогдох хуулиар үйлчлэгч гэсэн зүйл заалтад хамаарахгүй байхаар байна. Түүнчлэн тус хорооны 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний №33 дугаар тогтоолын хавсралтаар "Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам"-ын шинэчлэн найруулж батлсан ба энэхүү журмын 1.2-т "энэхүү журмаар "... дараах төрлийн харилцааг зохицуулна. Үүнд:" гээд 1.2.1-т "Цахилгаан холбооны үйлчлэгчдийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх" гэж, 1.2.2-т "Цахилгаан холбооны үйлчлэгчийн сүлжээнд холбогдох" гэж, 2.1-т "Харилцаа холбооны үйлчлэгч нь сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх болон сүлжээнд холбогдох эрхтэй байна" гэж тус тус зааснаас харвал мөн тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаа нь "Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам"-д хамаарахгүй байхаар байна.

Гурав. Үйлчилгээ эрхлэгчдийн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.4; 4.1.12; 7.1 болон 8.11 заалтуудыг баримтлан ажиллах тухайд:

[redacted] 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ний өдрийн №74 тоот тогтоолын хавсралтаар "Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдсон журам"-ыг батлсан ба энэхүү журмын 3.1.3-д "Мессежэд суурилсан нэмүү өртөгт мэдээлэл лавлах үйлчилгээнд 14хххх/15хххх, мессежэд суурилсан хэрэглэгчийн тарифт мессежийн үйлчилгээ, мессежэд суурилсан хэрэглэгчийн төлбөргүй үйлчилгээнд 13хххх дугаарлалтыг ашиглана" гэж зохицуулсан. Энэхүү зохицуулалтын дагуу хэрэглэгч E-Mongolia /төрийн үйлчилгээ цахимаар хүргэх системд нэвтэрхэд нууц кодоор баталгаажуулах/, SMS Bank /хэрэглэгч өөрийн дугаараар дамжуулан санхүүгийн гүйлгээ, дансны үлдэгдэл шалгах гэх мэт/ болон эмзэг мэдээлэл дамжих бусад төрлийн үйлчилгээг өөрийн бүртгэлтэй утасны дугаарыг тухайн байгууллагад бүртгүүлснээр буюу мэдээллийн эзний зөвшөөрөл өгснөөр 13/14/15хххх тусгай дугаараар дамжин тухайн үйлчилгээг авч байна. Гэтэл тус хорооны зүгээс хэрэглэгчийн тухайн төрлийн мэдээллийг шууд тухайн байгууллагууд руу бүс тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэгч руу дамжуулуулахаар "Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдсон журам" болон Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага" баримт бичгүүдэд зарим зүйл заалтыг нэмж тусгасан нь үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгч, E-Mongolia болон Банк санхүүгийн зэрэг байгууллагуудыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8.2.6-т заасны дагуу тухай бүр нэмж зөвшөөрөл авах, эс бөгөөс уг хуулийг зөрчих нөхцөл байдалд оруулж байгаагын зэрэгцээ тусгай дугаарт мессежний үйлчилгээ эрхлэгчид тавих хүний хувийн мэдээллийг хадгалахгүй байх, хүнийг тодорхойлох боломжгүй болгох, ямар нэг байдлаар хүний мэдээллийг үншиж танилцахаас хамгаалах, хууль бусаар ашилах нөхцөлд хэрхэх зэрэг асуудлуудыг судлаагүй, зохицуулалт хийгээгүй байна гэж үзэхээр байна. Тиймээс Харилцаа холбооны тухай хуулийн 8.1 "Өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, иргэн харилцаа холбооны зах зээлд үр ашигтай, шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хуульд заасан тусгай зөвшөөрөл олгох, мэргэжлийн дүгнэлт, шийдвэр гаргах чиг үүрэгтэй Харилцаа холбооны зохицуулах хороо /цаашид "Зохицуулах хороо" гэх/ ажиллана" гэснийг баримтлан энэхүү тусгай зөвшөөрөл нь хууль тогтоомжид нийцээгүйг харгалзан үзэж яаралтай энэ төрлийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэж байна.

Дашрамд дурьдахад дээрхи асуудлуудыг үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчид тус хороонд хэлэлцүүлэг, албан тоот болон тусгайлсан уулзалтуудаар удаа дараа хүсч, сануулж, санал тайлбараа хүргүүлж байсан болно.

ХҮНДЭТГЭСЭН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ У.ТАМИР

Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээлэл гарган өгөхтэй холбоотойгоор байгуулсан гэрээний хуулбар болон илгээсэн албан бичгүүдийн хуулбар

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ

2025 оны 07 сарын 07-ны өдөр № Ун25/0786 Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Цагдаагийн ерөнхий газар, түүнийг төлөөлж Эрүүгийн цагдаагийн албаны Дэд бөгөөд Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Ганчулуун (цаашид "Цагдаагийн ерөнхий газар" гэх), нөгөө талаас Юнител ХХК, түүнийг төлөөлж Эрсдэлийн удирдлага, хууль, комплаенс хариуцсан дэд захирал Л.Пагамсүрэн (цаашид "Оператор компани" гэх), (цаашид хамтад нь "Талууд" гэх) нар харилцан тохиролцож, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.2.2, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 5.1.2, 13.1.4, 16.6 дугаар зүйл, Байгууллагын нууцын тухай хуулийн 7-р зүйл, Прокурорын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 10, 65 дугаар зүйлийн 65.2, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 26.2 дугаар зүйл, Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3, 23 дугаар зүйл, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Эрүүгийн цагдаагийн газрын "Хамтын ажиллагааны санамж бичиг"-ийг баримтлан дараах нөхцөлөөр байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь Цагдаагийн ерөнхий газар нь хуулиар тусгайлан олгогдсон эрхийнхээ хүрээнд оператор компаниас хэрэглэгчийн захидал харилцааны нууцтай холбоотой мэдээллийг гаргуулах, Оператор компани Прокурорын байгууллагын зөвшөөрөл бүхий Цагдаагийн байгууллагын хүсэлтэд үндэслэн хуульд заасны дагуу холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөх, талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагатай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Гэрээний хүрээнд гаргаж өгөх мэдээллийн төрөл, хугацаа, мэдээлэл солилцох сувгийг Оператор компанийн техникийн нөхцөл байдлаас хамааран өөрчлөх, шинэчлэх тохиолдолд талуудын хооронд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хамтран ажиллах бөгөөд энэхүү нэмэлт өөрчлөлт нь үндсэн гэрээний салшгүй хэсэг байна.

ХОЁР. ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

2.1 Мэдээлэл солилцох хугацаа нь энгийн, хойшлуулшгүй гэсэн хоёр төрөлтэй байна.

2.2 Энгийн хугацаа гэдэгт албан бичигт Оператор компанийн хариу өгөх боломжтой ердийн боломжит (мэдээллийн агуулга, хэмжээ, системийн ачаалал, техникийн саатал болон хууль хяналтын бусад байгууллагаас ирүүлсэн албан хүсэлтийн ачаалал зэргээс хамаарч мэдээлэл гаргах) хугацааг ойлгоно.

2.3 Хойшлуулшгүй тохиолдолд албан бичигт тусгай тэмдэгт дарагдах бөгөөд тусгай тэмдэгтийн хэв загварыг Цагдаагийн ерөнхий газраас гаргана.

2.4 Хойшлуулшгүй хугацаа нь тусгай тэмдэгт бүхий албан хүсэлтийг Оператор компанид ирүүлснээс хойш **ажлын** 24 цагаас хэтрэхгүй байх бөгөөд Оператор компанийн техникийн нөхцөл байдал, гэмтэл саатлаас шалтгаалан хугацаа хэтэрснийг хугацаа алдсанд тооцохгүй.

2.5 Хойшлуулшгүй тохиолдолд нууц далд аргаар үйлдэгдсэн хүнд гэмт хэрэг, хүнийг алах болон онц ноцтой бусад гэмт хэрэг, хүн худалдаалах, барьцаалах гэмт хэрэг, мөнгө угаах, хар тамхи, мансууруулах бодистой холбоотой болон үндэстэн дамнасан, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг үйлдэгдсэн, Эрүүгийн цагдаагийн албанд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор харьяалуулсан гэмт хэргийг илрүүлэх, үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох чиглэлээр эрэн сурвалжлах ажил явуулах нөхцөл байдлыг ойлгоно.

2.6 Хойшлуулшгүй тохиолдолд зохих прокурорын зөвшөөрөлгүйгээр гаргасан албан хүсэлтийг Оператор компанид шууд хүргүүлэх бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газраас 24 цагийн дотор эсхүл дараагийн ажлын өдөрт багтаан тухайн хүсэлтийг Прокурорын зөвшөөрлөөр баталгаажуулан Оператор компанид цахим хэлбэрээр нөхөн хүргүүлнэ.

2.7 Гэмт хэргийг илрүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагааны явцад шаардлагатай лавлагаа, мэдээллийг хойшлуулшгүй тохиолдолд тухай бүр шинээр илэрсэн /бүртгэгдсэн/ өгөгдөл, мэдээллийн хүрээнд гаргаж өгнө.

2.8 Оператор компаниас гаргуулан авах бүх төрлийн лавлагаа мэдээллийг энэ гэрээний 2.9-т заасан төрийн цахим шуудан /и-мэйл/-аар Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлнэ. Хэрэв их хэмжээтэй мэдээллийг цахим шуудангаар явуулах боломжгүй тохиолдолд Цагдаагийн ерөнхий газар нь нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан зориулалтын төхөөрөмжөөр (зөөврийн диск гэх мэт) Оператор компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журмын дагуу мэдээллийг гаргуулан авах асуудлыг хариуцна.

2.9 Файл хэлбэрээр гаргуулан авч байгаа мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдлыг хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. Цахим хэлбэрээр гаргуулан авах зохих хэмжээтэй файлыг Эрүүгийн цагдаагийн албаны **lav.etsa@police.gov.mn** и-мэйл хаягаар тусгай шифр бүхий нууц кодтой солилцоно.

2.10 Цагдаагийн ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан зөөврийн төхөөрөмж алдагдах, мэдээллийн нууцлалтай холбоотой аюулгүй байдал алдагдсан тохиолдолд үүсэн гарах үр дагаврыг Цагдаагийн ерөнхий газар бие даан хариуцна.

2.11 Бага насны хүүхэд алга болсон болон онц ноцтой хүн амины гэмт хэрэг үйлдэгдсэн нөхцөлд Оператор компанийн зүгээс томилогдсон мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтныг ажлын бус цагаар, бүх нийтийн баяр, амралтын өдрүүдэд ажиллуулах хүсэлтийг Цагдаагийн ерөнхий газраас Оператор компанид гаргаж болно. Дээрхээс бусад тохиолдолд Оператор компанийн зүгээс томилогдсон мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтныг ажлын бус цагаар дуудан ажиллуулахгүй.

ГУРАВ. ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

3.1 Хэрэглэгчийн мэдээлэл гаргуулан авахдаа Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг баримталж ажиллах үүрэгтэй.

3.2 Хуульд болон энэхүү гэрээнд заагаагүй аливаа үндэслэлээр хэрэглэгчийн мэдээлэл гаргуулан авахыг Оператор компаниас шаардахгүй байх үүрэгтэй.

3.3 Хэрэглэгчийн мэдээлэл гаргуулан авахтай холбоотой харилцаанд оролцож буй өөрийн байгууллагын ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж гарсан зөрчил дутагдлыг нэн даруй арилгах үүрэгтэй.

3.4 Хэрэглэгчийн мэдээлэл гаргуулан авахтай холбоотой харилцаанд оролцож буй өөрийн байгууллагын ажилтнуудын аливаа хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас хэрэглэгч болон Оператор компанид учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж барагдуулах үүрэгтэй.

3.5 Оператор компанийн зүгээс томилогдсон мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтныг ажлын бус цагаар, бүх нийтийн баяр, амралтын өдрүүдэд дуудан ажиллуулах шаардлагатай тохиолдолд тээврийн хэрэгслээр хангах үүрэгтэй.

3.6 Оператор компаниас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.

3.7 Хойшлуулшгүй тохиолдолд прокурорын зөвшөөрөл шаардахгүйгээр мэдээлэл авч болох бөгөөд 24 цагийн дотор эсхүл (дараагийн ажлын өдөр) дотор прокурорын зөвшөөрөл авч оператор компанид хүргүүлэх үүрэгтэй.

3.8 Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх, үүрэг.

ДӨРӨВ. ОПЕРАТОР КОМПАНИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

4.1 Цагдаагийн ерөнхий газартай харилцан ажиллах мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтныг томилон ажиллуулна.

4.2 Энэхүү гэрээний 2.11-т дурдсан тохиолдолд Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн мэдээлэл гаргуулан авах албан хүсэлтийг дагуу ажлын бус цагаар мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.

4.3 Мэдээлэл гаргахтай холбоотой Оператор компанийн зүгээс мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтныг томилох буюу хүн хүч, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг дотооддоо зохион байгуулж ажиллана.

4.4 Мэдээллийг гэрээний дагуу техникийн боломжийн хүрээнд гаргаж өгөх үүрэгтэй. Техникийн боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас мэдээллийг гаргаж өгөөгүй нь Оператор компанид энэ гэрээ болон хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болохгүй.

4.5 Мэдээлэл гаргуулахтай холбоотой харилцаанд эргэлзээтэй, хуульд нийцээгүй байж болзошгүй асуудал гарсан тохиолдолд прокурорын байгууллагад хандан тодруулга авах эрхтэй бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд гэрээг цуцлах санал гаргах, шаардлага хүргүүлэх эрхтэй.

4.6 Цагдаагийн ерөнхий газар болон тэдгээрийн ажилтны зүгээс энэхүү гэрээ болон бусад хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ зөрчсөн, аливаа хууль бус үйлдэл үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд гэрээг нэг талын санаачилгаар цуцлах эрхтэй.

4.7 Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх, үүрэг.

ТАВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

5.1 Гэрээ нь талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг даран баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд байгуулагдсанаас хойш 2 /хоёр/ жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

5.2 Гэрээний хугацаа дуусгавар болсон тохиолдолд талууд гэрээг цаашид сунгах эсэх талаар шийдвэр гаргах бөгөөд сунгах тохиолдолд гэрээг сунгах нэмэлт бичиг хийж талууд баталгаажуулна.

ЗУРГАА. НУУЦ ХАДГАЛАХ

6.1 Талууд энэхүү гэрээ баталсантай холбоотой болон гэрээг хэрэгжүүлэх явцад шууд болон шууд бусаар олж мэдсэн төр, байгууллага, хувь хүний нууцад хамааралтай аливаа мэдээ, мэдээллийг бусдад бичгээр болон аман хэлбэрээр задруулахгүй байх үүргийг хугацаагүй хүлээнэ.

6.2 Энэ гэрээний 6.1-д заасан нөхцөлийг аль нэг тал зөрчсөн тохиолдолд үүнтэй холбоотойгоор үүсэх аливаа хохирлыг бүрэн хариуцна.

ДОЛОО. ТАЛУУДЫН ХАРИУЦЛАГА

7.1 Оператор компанийн мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан гэрээ болон хуульд заасны дагуу мэдээлэл гаргаж өгөх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд Цагдаагийн байгууллагын холбогдох ажилтан Оператор компанийн эрх бүхий удирдах албан тушаалтанд хандан гарсан зөрчлийг арилгуулан ажиллана.

7.2 Талууд нь гэрээнд заагдсан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон гэрээний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар жилд 1 удаа хамтарсан уулзалт зохион байгуулж үр дүнг хэлэлцэнэ.

7.3 Хойшлуулшгүйгээр зохих прокурорын зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл авсан тохиолдолд

гэрээний 3.7-д дурдсаны дагуу нөхөн хүргүүлэх албан хүсэлтийг Цагдаагийн ерөнхий газар Оператор компанид хүргүүлээгүй эсхүл прокуророос мөрдөгчийн албан бичигт зөвшөөрөл олгоогүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг Цагдаагийн ерөнхий газар хариуцах бөгөөд энэ зөрчил нь удаа дараа буюу 3 ба түүнээс дээш удаа давтагдсан нөхцөлд ноцтой зөрчилд тооцох ба Оператор компанийн санаачилгаар гэрээ цуцлах үндэслэл болно.

НАЙМ. БАТАЛГАА

8.1 Цагдаагийн ерөнхий газрын зүгээс энэхүү гэрээний агуулга, түүний хүрээнд явагдах хамтын ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид бүрэн нийцсэн бөгөөд хууль болон энэ гэрээнд заасны дагуу Оператор компаниас зохих мэдээллийг гаргаж өгсөн нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг ямар нэг байдлаар зөрчсөн явдал болохгүй гэдгийг батлан, гэрээний агуулга, хэрэгжилттэй холбоотой аливаа асуудлаас үүдэлтэй хариуцлагаас Оператор компанийг ангид байлгах баталгааг гаргасан болно.

8.2 Мэдээлэл гаргуулахтай холбоотой харилцааг гэрээгээр зохицуулах, гаргуулах мэдээллийн төрөл, мэдээлэл солилцох сувагтай холбоотой асуудлыг Оператор компанийн зүгээс санаачлаагүй, харин Цагдаагийн ерөнхий газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хамтын санаачилгаар, тэдний зүгээс энэ үйл ажиллагаа хууль ёсны гэсэн баталгааг гаргасны үндсэн дээр төрийн эрх бүхий байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах хуулиар хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх, хууль хүчний байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Оператор компани оролцож байгааг баталж байна.

8.3 Цагдаагийн ерөнхий газар, түүний ажилтан нь өөртөө давуу тал олж авах зорилгоор Оператор компанийн ажилтан, эрх бүхий этгээдэд мөнгө эсвэл мөнгөн бус хэлбэрээр эд зүйл өгөх буюу амлах, албан тушаалын байдлаа урвуулан мэдээлэл гаргуулж авах, мэдээллийг хувийн зорилгод ашиглах, Операторын үйл ажиллагаанд шударга бус замаар нөлөөлөх, энэхүү гэрээний дагуу эрх олгогдоогүй этгээдэд мэдээллийг дамжуулах зэрэг аливаа үйлдэл гаргасан болох нь нотлогдвол Оператор компани нь энэхүү гэрээг нэг талын санаачилгаар цуцалж, учирсан хохирол зардлаа шаардах, гуравдагч этгээдэд учирсан аливаа эрсдэлийг Цагдаагийн байгууллага дангаар хүлээх бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газарт үүсэх үр дагаврын талаар ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

ЕС. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

9.1 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас талуудын аль нэг нь гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй бол нөгөө талдаа ажлын гурав хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэх ба энэ тохиолдолд үүрэг гүйцэтгэх хугацаа нь энэхүү нөхцөл байдал үргэлжлэх хугацаагаар хойшлогдоно.

9.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлс бий болсон нь хуанлийн нэг сараас дээш хугацаагаар үргэлжилбэл талууд асуудлыг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

9.3 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга, аянга цахилгаан, үер усны гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан үймээн, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хорио, цээртэй холбоотой шийдвэр зэрэг талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах шалтгаануудыг ойлгоно.

АРАВ. МАРГААНТАЙ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

10.1. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарч болзошгүй бүх санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд аль болох харилцан ойлголцлын замаар шийдвэрлэхийг хичээнэ.

10.2. Асуудлыг харилцан ойлголцлын замаар шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл Цагдаагийн ерөнхий

газар, Улсын Ерөнхий Прокурор, хуулийн хүрээнд холбогдох шүүхийн түвшинд асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

АРВАН НЭГ. ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ

11.1. Талууд энэхүү гэрээнд заасан дараах аль ч үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө цуцлах эрхтэй.
- 11.1.1. Талууд харилцан тохиролцсоноор;
- 11.1.2. Гэрээний 4.5, 4.6, 7.3-т заасан үндэслэлээр;
- 11.1.3. Гэрээний аль нэг тал гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн бол;

АРВАН ХОЁР. БУСАД ЗҮЙЛ

12.1. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг нөгөө талд бичгээр хүргүүлэх бөгөөд нэмэлт өөрчлөлтийг харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр нэмэлтээр баталгаажуулна. Нэмэлт нь энэ гэрээний салшгүй хэсэг байна.

12.2. Талууд энэ гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ аль нэг талынхаа албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд хэсэгчлэн буюу бүрэн хэмжээгээр шилжүүлэхийг хориглоно.

12.3. Энэхүү гэрээг Монгол хэл дээр 2 хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгалах бөгөөд хувь тус бүр хууль зүйн адил хүчинтэй байна.

12.4. Энэхүү гэрээний заалтуудад тусгагдаж зохицуулагдаагүй бусад асуудал нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн холбогдох заалтаар зохицуулагдана.

12.5. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү гэрээний заалтууд хоорондоо зөрчилдвөл Монгол Улсын хууль тогтоомжийг баримтална.

12.6. Гэрээгээр зохицуулагдаж байгаа Харилцааны холбогдох хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт нь энэхүү гэрээг хуульд нийцүүлсэн өөрчлөлт оруулах үндэслэл болно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

(Талууд энэхүү гэрээнд заасан бүхий л нөхцөл, заалтуудыг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа нотлон доор гарын үсэг зурж, баталгаажуулав)

Цагдаагийн ерөнхий газрыг төлөөлж:
Эрүүгийн цагдаагийн албаны

Э.СЭРГЭЛЭНБААТАР
Дарга, цагдаагийн хурандаа

Б.ГАНЧУЛУУН
Дэд дарга, цагдаагийн хурандаа

Оператор компанийг төлөөлж:
Юнител ХХК-ийн

Д.ЖАМЪЯНШАРАВ
Гүйцэтгэх захирал

Л.ПАГАМСҮРЭН
Эрсдэлийн удирдлага, хууль, комплаенс хариуцсан дэд захирал

Он 2022 сар 09 өдер 22
№ 01/2512
Улаанбаатар хот

UNITEL

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА Ж.БОЛД ТАНАА

Хамтран ажиллах тухай

Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Юнител ХХК нь Цагдаагийн байгууллагад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх үндсэн чиг үүргээ биелүүлэх үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж, үүрэн холбооны үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллээр хангадаг билээ.

Талуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч албан тоотыг биеэр хүлээлгэн өгөх, хариуг авах, манай талаас албан тоотыг хүлээн авах, бэлтгэх, цаасан байдлаар хэвлэх, хүлээлгэн өгөх зэрэг үйлдэлд ихээхэн цаг хугацаа шаардагдаж байгаа бөгөөд Цагдаагийн байгууллагаас ирүүлж буй албан тоотын хэмжээ сүүлийн 5 жилийн байдлаар 20-30 хувийн тогтмол өссөн үзүүлэлттэй байна.

Цаашид энэ байдлаар үргэлжлэх тохиолдолд нь лавлагаа мэдээлэлд хариу өгөх хугацаа уртасч, гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй бөгөөд цахимжуулах ажлыг яаралтай хэрэгжүүлснээр дээрх ажлуудад зориулагдаж буй цаг хугацааг хэмнэх, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудын машины бензин, бусад зардлыг хэмнэж болох давуу талтай юм.

Монгол улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй Цахим засаглал, Цахим шилжилт хөтөлбөр, нийтээр цахимжуулах зорилтот ажлууд хэрэгжиж буй энэ цаг үед танай талаас ирүүлж буй мэдээлэл хүссэн албан тоотыг цахимаар хүлээн авах, хариуг цахим байдлаар болон албан мэйлээр хүргүүлэх зэргээр цахимжуулах шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна.

Та бүхний ажилд туслалцаа үзүүлэх уг саналыг талархан хүлээн авна гэж итгэж байгаа бөгөөд манай талаас уг цахимжуулах ажлыг хамтран эхлүүлэхэд бэлэн тул дээрх байдлыг дүгнэн үзэж шийдвэр гарган, холбогдох ажилтныг томилж өгнө үү

Хүндэтгэсэн,

Д.ЭНХБАТ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Утас: +976 7777 8080
Факс: +976 7777 8988
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200

www.unitel.mn

Он 2022 сар 11 өдөр 02
№ 01/2801
Улаанбаатар хот

UNITEL

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД
ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ Ц.НЯМ-ОЧИР ТАНАА

Албан тоотын хариу хүргүүлэх тухай

Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Талуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд лавлагаа мэдээллийг албан бичгээр солилцож байгаа асуудлыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх саналыг хүлээн авч, ажлын хэсэг байгуулах тухай шийдвэр гаргасан явдалд талархал илэрхийлье.

Дээрх ажлыг хамтран зохион байгуулах чиглэлээр байгуулагдах ажлын хэсэгт Юнител ХХК-ийг төлөөлөн Мэдээллийн технологийн газрын менежер Г.Оюунтулга, Эрх зүй, зохицуулалтын албаны захирал Б.Ганбат, Хуульч Э.Урансувд нар оролцох болно.

Хүндэтгэсэн,

Д.ЖАМЪЯНШАРАВ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Утас: +976 7777 8080
Факс: +976 7777 8988
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200

www.unitel.mn

Он 2025 сар 11 өдер 18
№ 12/1572
Улаанбаатар хот

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

Санал хүргүүлэх тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Юнител ХХК нь хуулийн байгууллагуудын Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхээр зохих прокурорын зөвшөөрөлтэйгөөр ирүүлсэн хүсэлтэд үндэслэн лавлагаа мэдээллийг нууцлалтайгаар гарган өгдөг билээ.

Энэхүү хүсэлт хүлээн авах, мэдээлэл гаргаж өгөх ажиллагаа нь одоогоор цаасан хэлбэрээр буюу бичгээр явагддаг тул цаг хугацаа, хүн хүч их зарцуулдаг. Юнител ХХК-ийн зүгээс 2022 онд Цагдаагийн ерөнхий газарт хандан дээрх үйл ажиллагааг цахимаар шийдвэрлэх ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх саналыг хүргүүлж байсан *(Хавсралтаар Юнител ХХК болон ЦЕГ хороонд харилцсан албан тоотуудын хуулбарыг хүргүүлсэн)*.

Харин сүүлийн үед хуулийн байгууллагуудын зүгээс Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад “лавлагаа мэдээллийг цахим платформ ашиглан илгээж болох” тухай нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хүрээнд дээрх үйл ажиллагааг цахимаар илгээдэг болох хүсэлтийг Харилцаа холбооны зохицуулах хороогоор дамжуулан оператор компаниудад удаа дараа хурал уулзалт зохион байгуулах болон албан бичиг хэлбэрээр ирүүлж байна.

Юнител ХХК-ийн хувьд лавлагаа мэдээллийг цахимаар гарган өгөхөд хуулийн байгууллагуудаас дараах асуудлуудыг тодруулан, шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд:

1. Хуулийн байгууллагууд нэгдсэн зохион байгуулалттай байх:
   Эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэхтэй холбоотой лавлагаа мэдээлэл гарган өгөх үйл ажиллагааг цахимаар явуулахад хуулийн байгууллагуудыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулалт хийхгүй бол үүрэн холбооны оператор компаниудыг цагдаа, прокурор зэрэг хуулийн байгууллагууд тус бүртээ дуудан уулзах, үүрэг чиглэл өгөх болсон. Иймээс нэгдсэн байдлаар ажиллах зарчмыг тодорхойлох шаардлагатай байгааг уламжлан шийдвэрлүүлэх;
2. Хуулийн байгууллага тус бүр нэгдсэн нэг и-мэйл хаягаар оператор компанитай харилцах:
   ХХЗХ-оор дамжуулан ЦЕГ-ын ЭЦА-аас ирүүлж байсан албан тоотоор мэдээлэл лавлагааны хариу хүлээн авах 156 цагдаагийн алба хаагчийн и-мэйл хаягийн мэдээллийг ирүүлж байсан бөгөөд энэ нь мэдээлэл лавлагааг илгээхэд хүндрэлтэй, үйл ажиллагааг хялбаршуулах эерэг үр дүн гарах боломж багатай байсан. Тиймээс хуулийн байгууллага тус бүртээ цахим хаягтай байх буюу нэг байгууллага нэг и-мэйл хаягаар харилцдаг байх хүсэлтийг уламжлан шийдвэрлүүлэх

Юнител ХХК
Утас: +976 7777 8080
Имэйл: info@unitel.mn
Сентрал Тауэр, 8-р давхар
Сүхбаатарын талбай-2, УБ 14200
www.unitel.mn

(ХХЗХ-оор дамжуулан ЦЕГ-ын ЭЦА-аас ирүүлж байсан 2025 оны 4 сарын 04-ний өдрийн 01/688 дугаартай тоотын хуулбарыг хавсаргасан);

3. Цахимаар лавлагаа мэдээлэл солилцоход хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах:
   Эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэхтэй холбоотой ажиллагаанд хувь хүний захидал харилцааны нууцтай холбоотой мэдээлэл лавлагааг гарган хүргүүлдэг тул мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар тодруулгыг илгээн, шийдвэрлүүлэх.

Тиймээс харилцаа холбооны салбарын зохицуулах байгууллагын хувьд Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны зүгээс дээр дурдсан асуудлуудыг нэгдсэн байдлаар хуулийн байгууллагуудад уламжлан, холбогдох тодруулгыг хийж, шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.

Хавсралтаар дараах албан бичгүүдийн хуулбарыг хүргүүллээ. Үүнд:

1) *ЦЕГ-т Юнител ХХК-аас 2022 оны 9 сард хүргүүлсэн Хамтран ажиллах санал;*
2) *ЦЕГ-ын ЭЦА-аас Юнител ХХК-д ирүүлсэн Хамтран ажиллах саналын хариу;*
3) *ЦЕГ-т Юнител ХХК-аас 2022 оны 11 сард хүргүүлсэн хариу;*
4) *ХХЗХ-оос Юнител ХХК-д ирүүлсэн ЦЕГ-ын алба хаагчдын мэдээлэл бүхий албан тоот;*

Хүндэтгэсэн,

Л.ПАГАМСҮРЭН
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ, КОМПЛАЕНС ХАРИУЦСАН
ДЭД ЗАХИРАЛ

Хэрэглэгчтэй шууд харилцдаг frontline дээр ажиллаж буй ажилтнуудад орж буй сургалтын танилцуулга

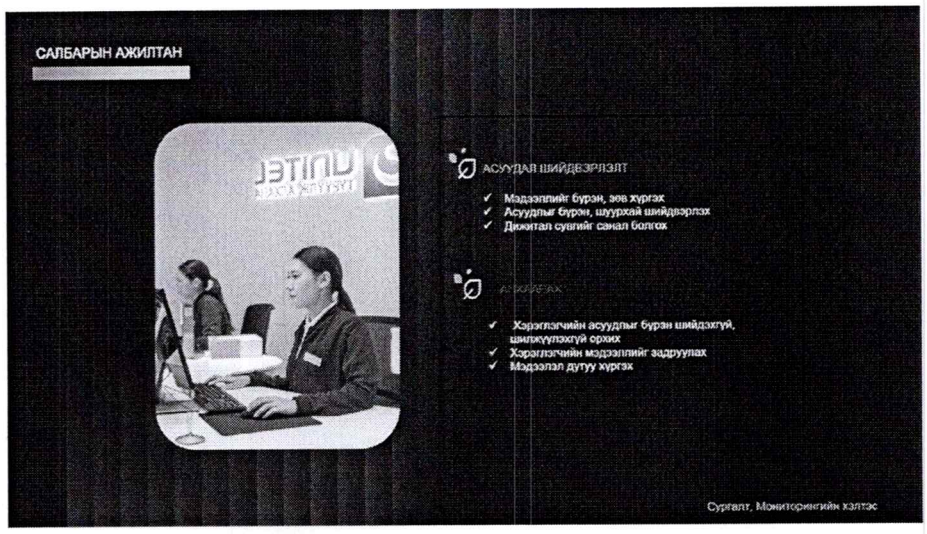
SSD

Хэрэглэгчийн мэдээлэл нууцлалтай холбоотой

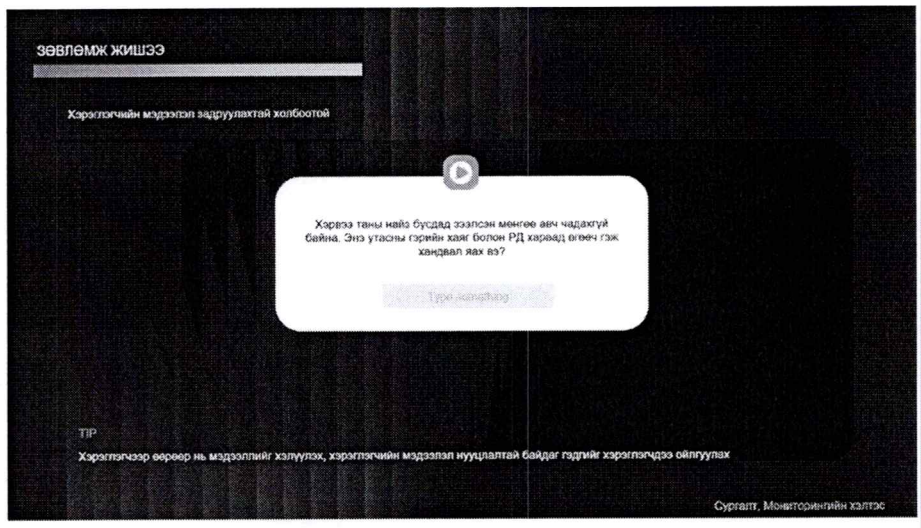
Шинэ ажилтны сургалтаар

- Үйлчилгээний Стандарт
- Мэдээллийн нууцлалтай холбоотой
- Ёс зүйн дүрэм

Стандартын үнэлгээ Асуудал шийдвэрлэх үр чадвар хэсэгт **хэрэглэгчийн мэдээлэл задруулхагүй байх**



Стандартын үнэлгээ Асуудал шийдвэрлэх үр чадвар хэсэгт **хэрэглэгчийн мэдээлэл задруулахгүй байх Зөвлөмж жишээ**



LMS онлайн сургалт

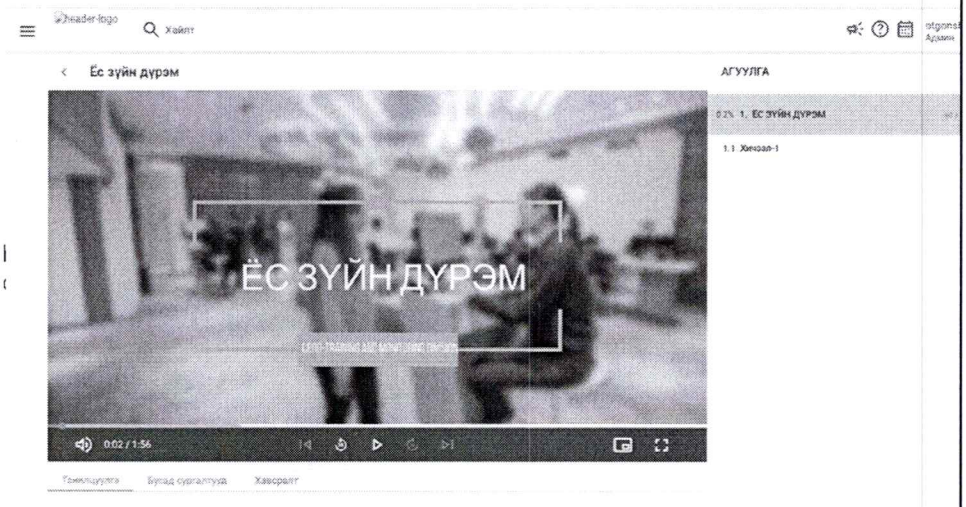
- Ёс зүйн дүрэм
- Үйлчилгээний стандартын журам
- Алдааны журам

LMS › Онлайн сургалт › Ёс зүйн дүрэм

https://lms.unitel.mn/#/online-course/launch/6603ce8e1bde534f6933f4fe

Тогтмол

Ёс зүйн дүрмийн видео сургалтаар хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл задруулахгүй, нууцлалтай холбоотой мэдээлэл хүрдэг



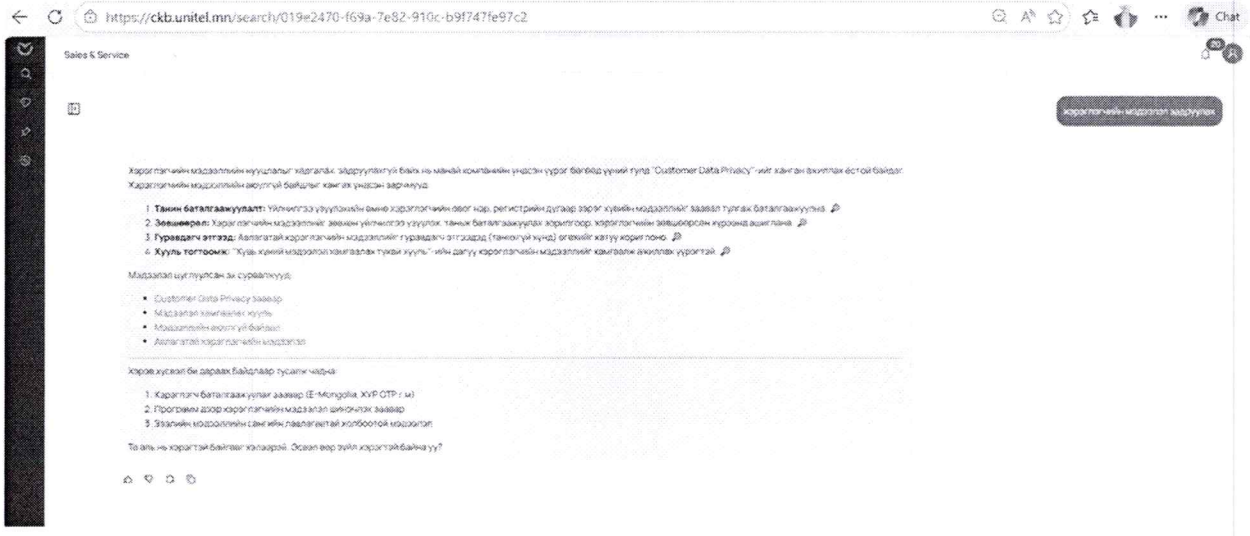
Шинэ ажилтны сургалт • Стандартын үнэлгээ

Ажилтны өдөр тутамдаа мэдээллийн нууцлалтай холбоотой мэдээлэл авах суваг

- Centralized knowledge base
- Contact X AI Assistant

Contact X AI Assistant

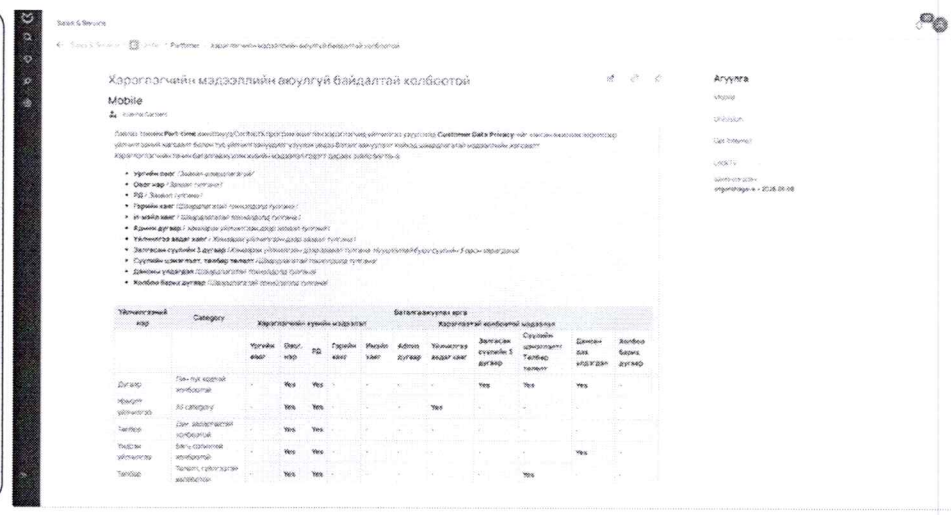
Ажилтан өдөр тутамдаа ажлын үеэр Contact X Assistans-р мэдээллийн нууцлалттай холбоотой мэдээлэл тогтмол харах боломжтой.



Contact X AI Assistant

Unitel

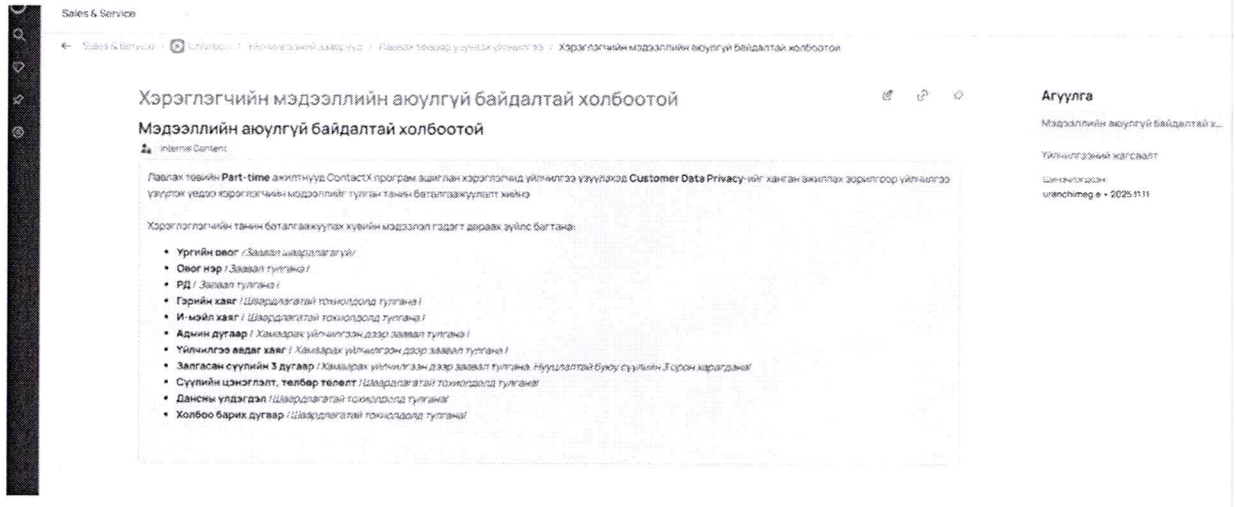
Хэрэглэгчийн мэдээллийн ашиглалтын байдалтай холбоотой ажилтан ямар мэдээллийг заавал баталгаажуулах мэдээлэл

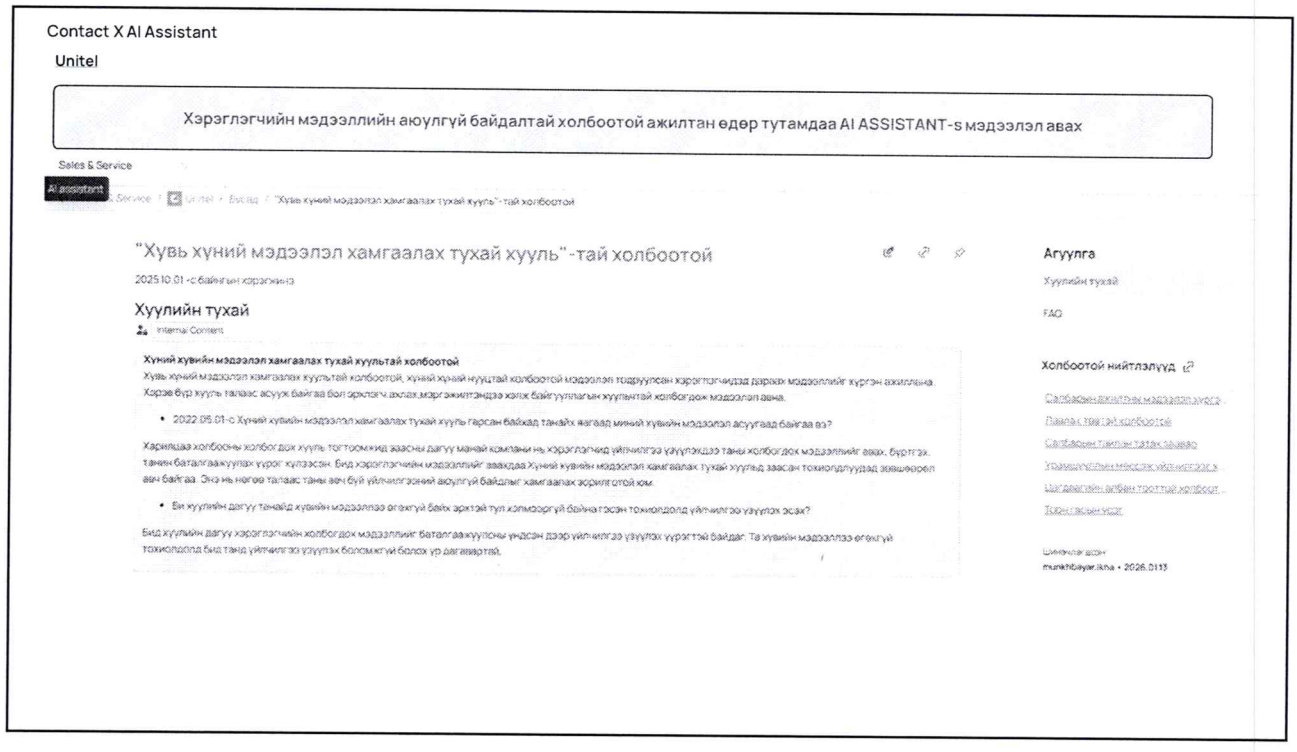


Contact X AI Assistant

Univision

Хэрэглэгчийн мэдээллийн ашиглалтын байдалтай холбоотой ажилтан ямар мэдээллийг заавал баталгаажуулах мэдээлэл





Thank you for your Time and Attention